

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4403/2536

พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง ดุสิต
สำนัก อัยการ สูงสุด

นาย ศิริชัย อักษรมัต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 358

ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ผู้กระทำต้องมีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายจึงจะเป็นความผิด เมื่อจำเลยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะทำให้รั้วเหล็กดัดของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย และไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าการเจาะรั้วคอนกรีตของจำเลยเพียงส่วนน้อยโดยใช้ไม้ค้ำยันจะทำให้รั้วเหล็กดัดของผู้เสียหายซึ่งตั้งอยู่บนรั้วคอนกรีตของจำเลยได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนแล้ว จำเลยจึงมิได้มีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358, 86 ลงโทษปรับ 2,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จากพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมายังฟังไม่ได้ว่าการเจาะรั้วคอนกรีตของจำเลยเพื่อทำคาน เป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อให้รั้วเหล็กตัดของผู้เสียหายที่ตั้งอยู่บนรั้วคอนกรีตของจำเลยได้รับความเสียหาย ความผิดฐานทำให้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายจึงจะเป็นความผิดเมื่อจำเลยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะทำให้รั้วเหล็กตัดของผู้เสียหายได้รับความเสียหายและไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าการเจาะรั้วคอนกรีตของจำเลยเพียงส่วนน้อยโดยใช้ไม้ค้ำยันจะทำให้รั้วเหล็กตัดของผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนแล้ว จำเลยจึงมิได้มีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของผู้เสียหาย จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สนธิเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ